

Expediente N.º 74/2024

Resolución N.º 44/2025

CONSEJO VALENCIANO DE TRANSPARENCIA

Presidente: D. Ricardo García Macho

Vocales:

Dña. Emilia Bolinches Ribera

D. Lorenzo Cotino Hueso

Dña. Sofia García Solís

En Valencia, a 12 de febrero de 2025

Reclamante: D. [REDACTED]

Sujeto contra el que se formula la reclamación: Ayuntamiento de Ares del Maestre

VISTA la reclamación número **74/2024**, interpuesta por D. [REDACTED], contra el Ayuntamiento de Ares del Maestre y siendo ponente el presidente del Consejo, Sr. D. Ricardo García Macho, se adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES

Primero. – Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, con fecha 28 de marzo de 2024 D. [REDACTED] presentó por vía telemática, con número de registro GVRTE/2024/1452794, una reclamación ante el Consejo Valenciano de Transparencia. En ella reclama contra la falta de respuesta del Ayuntamiento de Ares del Maestre a una solicitud de acceso a información pública presentada el 28 de febrero de 2024, con número de registro 2024-E-RE-34, en la que pedía información y, en su caso, copia del expediente de licencia urbanística para la instalación de un vallado en la partida Hostalet Nou del Término Municipal de Ares del Maestre.

Concretamente solicitaba:

“PRIMERO: Puesto que no he solicitado ni realizado vallado alguno, requiero al Ayuntamiento de Ares del Maestre, para que me informe si ha autorizado la instalación del vallado u otra actividad, que se acompaña fotográficamente y que se encuentra ubicado totalmente en la parcela copropiedad del que suscribe (Parcela 5 Polígono 13 de la partida Hostalet Nou del Término Municipal de Ares del Maestre), durante el periodo de tiempo comprendido entre 2020 hasta la actualidad.

SEGUNDO: Para el caso que el Ayuntamiento de Ares del Maestre hubiera autorizado dicho vallado, se me facilite como interesado, copia íntegra del expediente administrativo completo, foliado, autenticado en formato electrónico, con un índice numerado de todos los documentos que contenga y ordenado por orden cronológico de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias formen parte del mismo y hayan servido de antecedente y fundamento para la resolución administrativa, con certificación de su contenido, en plazo establecido en el artículo 34.1 de la Ley de 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunidad Valenciana. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de autoridad o funcionario público que pueda derivarse en caso de incumplimiento.

TERCERO: Se acompaña informe fotográfico de cuanto se describe en documento 1 y 2 inclusive”.

Segundo. - Al objeto de brindar una respuesta adecuada a la solicitud del reclamante, con carácter previo a la deliberación de la presente resolución por parte de este Consejo se procede a conceder trámite de audiencia al Ayuntamiento de Ares del Maestre, instándole en fecha 9 de abril de 2024, para que en un plazo de quince días pudiera formular las alegaciones que considerase oportunas respecto de las cuestiones referidas, así como a facilitar a este Consejo cualquier información relativa al asunto que

podiera resultar relevante, siendo recibido por el Ayuntamiento el mismo día 9 de abril de 2024, según acuse de recibo telemático que consta en el expediente.

En contestación al mismo, en fecha 17 de abril de 2024 se recibe en el Consejo un escrito del Ayuntamiento de Ares del Maestre adjuntando providencia de alcaldía de fecha 16 de abril de 2024 mediante la cual comunica al reclamante lo siguiente:

“Se hace constar la inexistencia de solicitud expresa de licencia alguna durante el período de tiempo comprendido entre 2020 hasta la actualidad, formulada ante este Ayuntamiento para la ejecución de la siguiente actuación:

- Vallado en el límite de la parcela 5 del polígono 13, lindando con la parcela 6 del polígono 13, ambas ubicadas en la partida Hostal Nou del Término Municipal de Ares del Maestrat.

Lo que le comunico para su conocimiento, y a los efectos oportunos”.

Tercero. – Visto lo anterior, en fecha 24 de abril de 2024, el Consejo Valenciano de Transparencia remitió al reclamante notificación telemática, en la que se le informaba de las alegaciones efectuadas por el Ayuntamiento de Ares del Maestre, solicitando comunicara al Consejo si su petición de acceso a la documentación había sido satisfecha o si, por el contrario, entendía que no había visto satisfechas sus pretensiones, debiendo en tal caso comunicarlo al Consejo para continuar con la tramitación de la reclamación, concediendo a tal efecto un plazo de diez días, y señalando que, de no producirse comunicación por su parte en el plazo indicado, se entendería que había visto satisfecho su derecho de acceso, siendo recibido el mismo día 24 de abril, según acuse de recibo que consta en el expediente.

En respuesta a dicho requerimiento, en fecha 8 de mayo de 2024, con nº de registro GVRTE/2024/2032195, se recibe en el Consejo escrito del reclamante manifestando su disconformidad con la información recibida.

Concretamente expone lo siguiente:

“PRIMERO: *En contestación a su requerimiento notificado en fecha 24 de abril le manifiesto mi disconformidad ante la forma de la resolución recibida por parte del Ayuntamiento de Ares del Maestre, pues se trata de una Providencia Alcaldía cuando se debió haber dictado un Decreto de Alcaldía, con los elementos propios regulados en el artículo 40.1 y 2 en relación con el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, en los que se dispone que “El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos, en los términos previstos en los artículos siguientes.*

2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.”

SEGUNDO: *Sin perjuicio de lo anterior, y en cuanto al fondo del asunto, debo manifestar que también estoy en disconformidad con la resolución recibida por parte del ayuntamiento, por los siguientes motivos:*

1.- Efectivamente, en fecha 26 de febrero solicitaba expediente sobre alguna autorización para la instalación de vallado “ubicado totalmente en la parcela de la que soy copropietario”, y si así era que se me remitiera el correspondiente expediente. Sin embargo y muy sutilmente en la contestación remitida por el ayuntamiento, como Uds. podrán comprobar se me indica “vallado en el límite de la parcela 5 del polígono 13, lindando con ”;

- Vallado en el límite de la parcela 5 del polígono 13, lindando con la parcela 6 del polígono 13, ambas ubicadas en la partida Hostal Nou del Término Municipal de Ares del Maestrat.

Siendo que la parcela 5 polígono 13 es de la que soy copropietario, muy sutilmente el ayuntamiento me está indicando que el vallado está en el “límite”, es decir entre ambas parcelas. Lo que evidentemente

y constando en un documento público cualquier otra parte puede utilizar esta resolución para acreditar o delimitar su propiedad.

En resumen, manifiesto mi disconformidad con la resolución del ayuntamiento por cuanto, no se limita a lo solicitado, que es si hay o no hay solicitud de autorización para el vallado, sino que va más allá, aparentemente sin prueba alguna al no constar expediente.

TERCERO: Y por último y aunque sé que puede no ser competencia del organismo al que me dirijo, me llama la atención como a la vista de las fotografías incluidas en mi solicitud y tras comprobar que no ha habido autorización alguna, no se ha iniciado de oficio un expediente con orden de demolición con la correspondiente sanción, por infracción urbanística y todo ello teniendo en cuenta que dicho vallado se encuentra en las inmediaciones de la Masía Fortificada Torre Beltrans, ubicada en Ares del Maestre, con la categoría de monumento, con código: (R.1.) - 51 -0009741 - 00000, un edificio declarado, Bien de Interés Cultural (BIC).

Por todo lo expuesto,

SOLICITO

Que se tenga por presentada mi disconformidad con la información solicitada y tras los trámites oportunos se le requiera al ayuntamiento para que su resolución se ciña a lo solicitado y así mismo informe de la iniciación de oficio del correspondiente expediente de orden de demolición y restauración de las fincas afectadas, todo ello con previo requerimiento al propietario de la parcela 6 del polígono 13 de una demolición voluntaria, dado que esta parte entiende que si el vallado no ha sido solicitado ni construido por los propietarios de la parcela 5 del polígono 13, lo ha debido ser por los propietarios de la parcela contigua”.

Cuarto. - Efectuada la deliberación del asunto en la sesión del día de la fecha, este Consejo adopta la presente resolución bajo los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. - Conforme a lo dispuesto en su art. 47.1 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (en adelante Ley 1/2022 valenciana), “el Consejo Valenciano de Transparencia es la autoridad de garantía en materia de transparencia en la Comunitat Valenciana. Tiene como finalidad garantizar el derecho de acceso a la información pública y velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa”, siendo el órgano competente para “resolver las reclamaciones contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter previo a su impugnación en la jurisdicción contencioso-administrativa”, según recoge, entre sus funciones, el artículo 48.1 del mismo texto legal.

Segundo. – El artículo 38 de la Ley 1/2022 valenciana establece que frente a las resoluciones de las solicitudes de acceso a la información podrá interponerse reclamación potestativa (previa a la impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa) ante el Consejo Valenciano de Transparencia. Estas reclamaciones se registrarán por lo previsto en esta Ley, así como por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Tercero. - Asimismo, la administración destinataria de la solicitud de acceso a la información pública objeto del presente recurso –el Ayuntamiento de Ares del Maestre– se halla sujeto a las exigencias de la citada Ley, en virtud de lo dispuesto en su art. 3.1.d), que se refiere de forma expresa a “*las entidades integrantes de la administración local de la Comunitat Valenciana y las entidades de su sector público vinculadas o dependientes*”.

Cuarto. - En cuanto al reclamante, se le reconoce a acogerse a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 1/2022 valenciana, toda vez que el art. 27 de dicha Ley garantiza el derecho de acceso a la información pública de cualquier ciudadano o ciudadana, a título individual o en representación de cualquier organización constituida legalmente, sin que sea necesario motivar la solicitud ni invocar la ley.

En el presente caso cabe destacar la condición de interesado del reclamante, como propietario y vecino colindante de la parcela sobre las que solicita información. Así, y por lo que se refiere a la posición del interesado y la particular conexión del derecho de acceso a la información con el derecho de acceso al expediente (art. 53.1.a) Ley 39/2015), en relación con lo dispuesto en el ap. 1º de la DA 1ª de la Ley 19/2013, el Consejo se reitera en el criterio de reconocer un “régimen especialmente privilegiado de acceso” cuando en un ciudadano que solicita determinada información ejerciendo el derecho de acceso ostenta también la posición jurídica de interesado en el expediente, entendiéndose que dicha posición jurídica favorece las posibilidades de acceso a la información (Res. 25/2022, 44/2022, 65/2022, 199/2022, 212/2022...)

Quinto. - Por último, la información solicitada constituye información pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, según el cual se entiende por información pública los *contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de la Administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones*. En los mismos términos se pronuncia la Ley 1/2022 valenciana en su artículo 7.4.

Importante cuestión que destacar es la materia sobre la que se solicita información, de contenido urbanístico. No olvidemos que en materia urbanística es evidente el interés público en el acceso a la información. En esta materia, el artículo 5.f) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, reconoce a «*todos*» los ciudadanos el derecho a ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística. Y este derecho no es posible ejercerlo si no se tiene acceso a la información sobre las actuaciones urbanísticas realizadas (Res. 248/2022 del Exp. 101/2022 y otras anteriores).

Sexto. – Llegados a este punto, vemos que el reclamante, en su solicitud ante el Ayuntamiento, manifiesta que ha observado la presencia de un vallado, ubicado en el límite de la Parcela 5 del Polígono 13, de la que es copropietario, y que linda con la Parcela 6 del Polígono 13, propiedad de un tercero; ambas ubicadas en la partida Hostalet Nou del Término Municipal de Ares del Maestre, y que ni él ni el resto de la copropiedad ha instalado vallado alguno, ni ha presentado instancia alguna con esta finalidad, a ninguna Administración Pública.

Y por ello solicita dos cosas:

- la primera, que se le informe sobre si el ayuntamiento ha autorizado la instalación del vallado u otra actividad en la parcela de la que es copropietario, entre el 2020 y la actualidad, y
- la segunda, que, en caso afirmativo, se le facilite copia íntegra de expediente administrativo completo referente a dicha actuación, por lo que se deduce claramente que son solicitudes consecutivas y que, en función del resultado de la primera, se procedería con la segunda.

Pues bien, en lo que se refiere a la primera cuestión, el Ayuntamiento de Ares del Maestre responde a la misma, aunque de forma extemporánea, mediante providencia de alcaldía de fecha 16 de abril de 2024 mediante la cual comunica al reclamante que *“Se hace constar la inexistencia de solicitud expresa de licencia alguna durante el período de tiempo comprendido entre 2020 hasta la actualidad, formulada ante este Ayuntamiento para la ejecución de la siguiente actuación: - Vallado en el límite de la parcela 5 del polígono 13, lindando con la parcela 6 del polígono 13, ambas ubicadas en la partida Hostal Nou del Término Municipal de Ares del Maestrat”*.

Por tanto, el Ayuntamiento de Ares del Maestre, comunica que no existe solicitud de licencia de obras respecto del vallado realizado, dando así una respuesta negativa a la primera solicitud, por lo que no existe expediente urbanístico que entregar al solicitante.

A este respecto, independientemente de las formas de la resolución que el reclamante alude en su escrito de disconformidad, que ha sido realizada mediante providencia de alcaldía y no mediante resolución, y de que en el escrito de disconformidad presentado ante este Consejo, pida en el “solicito” actuaciones que no se habían pedido ni en las solicitudes iniciales ante el Ayuntamiento ni en la reclamación ante este Consejo consistente en “que inicie de oficio expediente de orden de demolición” no siendo competencia de este Consejo, es por lo que, a la vista de la información referida por el Ayuntamiento en el que se hace constar que no “existe solicitud de licencia de obras del vallado”, este Consejo entiende

que esta primera solicitud se da por cumplida, en tanto en cuanto ha sido contestada por el Ayuntamiento, aunque de manera extemporánea, por lo que, sobre este punto debe considerarse que la presente reclamación ha perdido de manera sobrevenida su objeto. En consecuencia, no procede más que señalar el reconocimiento tardío del derecho, declarar la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, y proceder de acuerdo con lo prescrito en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en su artículo 21.1 establece que en tales casos *“la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables”*.

Séptimo. - En cuanto a la solicitud segunda (entrega del expediente urbanístico), como ya se ha indicado anteriormente, la misma es consecutiva de la anterior y, vista la respuesta del Ayuntamiento, es evidente que no existe expediente urbanístico del vallado realizado. El artículo 7.4 de la Ley 1/2022 de Transparencia de la Comunitat Valenciana establece que *“4. Se entiende por información pública el conjunto de documentos o contenidos, cualquier que sea su formato o apoyo, que estén en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el artículo 3 y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, independientemente del momento en que hayan sido elaborados o adquiridos”*, por lo que, al no existir la información solicitada, esta no puede ser considerada *“información pública”*, ya que no se puede entregar aquello que no se tiene, por lo que lo procedente es desestimar la reclamación en este punto.

Octavo. – Finalmente procede recordar al Ayuntamiento de Ares del Maestre la obligación de resolver de la Administración, recogida con carácter general por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en su artículo 21 contempla la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y notificarla en el plazo máximo fijado por la norma reguladora correspondiente, en todos los procedimientos. En el mismo sentido se pronuncia la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, en cuyo artículo 34.1. establece que *“las solicitudes de acceso a información pública se resolverán y notificarán a la persona solicitante, y a las terceras personas afectadas, en el plazo máximo de un mes a contar desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la administración u organismo competente”*, considerando el artículo 68.3 como infracción leve *“(b) el incumplimiento injustificado de la obligación de resolver en plazo la solicitud de acceso a la información pública”*.

RESOLUCIÓN

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, el Consejo Valenciano de Transparencia acuerda

Primero. – Declarar la desaparición sobrevenida del objeto de la reclamación presentada por D. [REDACTED] en fecha 28 de marzo de 2024, contra el Ayuntamiento de Ares del Maestre, respecto a la primera solicitud de información ya entregada, puesto que el Ayuntamiento ha respondido, aunque extemporáneamente, a la solicitud de información que se reclamaba, según lo expuesto en el FJ 6º de esta resolución.

Segundo. - Desestimar la reclamación en lo que se refiere a la segunda solicitud de información, conforme a lo dispuesto en el FJ séptimo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

**EL PRESIDENTE DEL CONSEJO VALENCIANO
DE TRANSPARENCIA**